

1525563-82.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288313/2021 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 20964686 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2846/21/354 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 2288313 - 54º D.P. CID. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525563-82.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525563-82.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288313/2021 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 20964686 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2846/21/354 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 2288313 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON CONRADO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

ALISSON CONRADO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 09 horas e 15 minutos, na Rua Franca Oliveira, altura do nº 1, Cidade Tiradentes nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 18 invólucros contendo 13,2g (treze gramas e vinte decigramas) de cocaína; e 01 invólucro contendo 0,7g (setenta decigramas) de "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 15/18) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 78/80).

A denúncia foi recebida (fls. 54/55).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Após, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade; no tocante às penas, a fixação acima do mínimo legal; o reconhecimento da reincidência e a imposição do regime fechado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a redução da pena pela confissão, a aplicação do redutor do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, a fixação da pena no patamar mínimo e o regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Infere-se do conjunto probatório harmônico que o acusado, no dia no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 09 horas e 15 minutos, na Rua Franca Oliveira, altura do nº 1, Cidade Tiradentes nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 18 invólucros contendo 13,2g (treze gramas e vinte decigramas) de cocaína; e 01 invólucro contendo 0,7g (setenta decigramas) de "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, policiais civis realizavam diligência pelo local dos fatos em viatura descaracterizada, quando avistaram o denunciado comercializando substâncias entorpecentes, o que motivou a abordagem. Realizada a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso da blusa do denunciado 18 porções de cocaína e 01 porção de maconha. Questionado, o denunciado admitiu aos policiais a comercialização das drogas, informando que as vendia para pessoas identificadas apenas como "tia" e "MS". Assim, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, oportunidade em optou por permanecer em silêncio (fls. 05). A traficância restou caracterizada, tendo em vista o denunciado ter sido flagrado em atividade de mercancia, bem como em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, ou seja, em porções individuais, prontas para a venda a terceiros, além das circunstâncias da prisão e a própria confissão informal do denunciado aos policiais civis.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 02/03), autos de exibição e apreensão (fls. 04), laudo de constatação (fls. 15/18) e laudo de perícia químico-toxicológica (fls. 78/80), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 05), o acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Ouvido em juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais de data anterior. ALISSON confessou a autoria do delito. Disse que tem 27 anos de idade. A droga era para comercialização para outras pessoas. Era seu primeiro dia no tráfico. Estava trabalhando para a pessoa conhecida como "bode". Estava afastado do trabalho e precisava de dinheiro para o filho que tem bronquite. Já foi processado em 2014 e 2016 e estava assinando. Os delitos pelos quais foi condenado é por tentativa de roubo e roubo de carro.

Trata-se de réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais.

Os policiais civis Rodrigo Mikio Horigome Pereira e Anizio dos Santos Marcal narraram, em ambas as fases da persecução penal, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 06 e 09), que trafegavam com a viatura descaracterizada quando visualizaram um indivíduo comercializando drogas e então realizada a abordagem constataram que o indivíduo, identificado posteriormente com sendo ALISSON CONRADO SILVA, portava consigo, no bolso da blusa, 18 invólucros de cocaína e 01 invólucro de maconha, indagado confessou vender as drogas e informalmente disse vender drogas para a pessoa de vulgo " tia " e o vulgo "MS", sendo então conduzido a esta Distrital.

Ouvido em juízo, o policial Rodrigo acrescentou que estavam em diligências no local com uma viatura descaracterizada quando viu ALISSON em atitude típica, em movimentação de tráfico de drogas. Passado um tempo resolveram realizar abordagem quando encontraram drogas numa bolsinha que o acusado portava. O réu confessou informalmente e passou a informação para quem ele estava trabalhando na venda de drogas. Disse que visualizou uma pessoa entregando algo e ele repassando algo à essa pessoa e por ser local conhecido como ponto de venda de drogas. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Não se recorda se foi apreendido dinheiro com ele. Não se recorda se ele disse que vendia drogas. Não chegaram a simular a compra de drogas.

O policial Anizio, em juízo, adicionou que ao que se recorda estava numa viatura descar e verificaram que o acusado estava na venda de entro . Ao se aproximar, na abordagem, localizaram entorpecentes como maconha e cocaína. O acusado negou a venda e disse que pediram para que ele ficasse no lugar da pessoa que estava traficando. Ele admitiu a prática do tráfico, mas disse que anteriormente era outra pessoa que vendia a droga ali. Visualizou o acusado vendendo drogas para uma pessoa. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Não conhecia o acusado de data anterior.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) " - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com esopeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Segundo afirmaram, os policiais sequer conheciam o réu e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Os policiais confirmaram a apreensão da droga em poder do acusado. Ademais, o réu confessou em Juízo que praticava a traficância.

No mais, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando não somente a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, como também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico. Nessas mesmas circunstâncias, sequer seria possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11. 343/06, essencialmente pela variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos encontrados. Afasta-se, portanto, a pretendida absolvição.

Cumprе ressaltar que, mesmo que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso determinante para aferição da real destinação das drogas.

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06; tem-se que o acusado ostenta maus antecedentes (roubo qualificado - 2ª Vara Criminal de São Paulo - Processo nº 0019673-38.2014.8.26.0050 - extinta pelo cumprimento da pena em 2017 - fls. 24, 25 e 28), tem-se que a pena-base deve ser fixada acima dos patamares mínimos cominados à espécie, isto em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência genérica (roubo qualificado - 15ª Vara Criminal - processo nº 0095273-94.2016.8.26.0050 - fls. 29 - transitado em julgado em 2018), e reconhecida a confissão espontânea, tem-se que a pena deve ser majorada em 1/6 (um terço), restando a pena provisória em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial amplamente difundido e erigido sobre a confusa redação do artigo 67 do Código Penal, no confronto entre agravantes e atenuantes, a circunstância de índole subjetiva deve preponderar sobre a de natureza objetiva (RT 618/355 e 678/399). Assim, em princípio, tem-se que a confissão espontânea apenas possuiria o condão de suavizar o acréscimo aplicável pela reincidência.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é duplamente reincidente, hipótese que impede a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª T j. 12.04.11 DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T j. 06.05.14 DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5ª T j. 24.04.14 DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

Assim, a sanção fica definida em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais, notadamente a dupla reincidência do réu e a hediondez do delito.

Neste sentido: "Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ALISSON CONRADO SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 61, I, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Preso durante o processo, com maior razão, deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a

execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias do crime, que envolveu variedade de entorpecentes, a reincidência e a pena aplicada a ser cumprida em regime fechado revela o perigo ao futuro cumprimento da condenação, caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu. Recomende-se na prisão em que se encontra. Oportunamente, expeça-se a Guia de Execução Provisória.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Publicada em audiência.

São Paulo, 29 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA